

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 3839/2537	นาย สุธรรม ลิ้ม อักษร	โจทก์
	โจทก์ร่วม	โจทก์
	บริษัท อรุ ณ นคร จำกัด	โจทก์
	นาย เป่งเหล่ง แซ่อึ้ง	จำเลย

ป.วิ.พ. มาตรา 55, มาตรา 57

ขณะที่โจทก์เสนอคำฟ้องต่อศาลโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและตึกแถว โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายจากจำเลยซึ่งอยู่โดยละเมิดต่อโจทก์ได้ แม้ภายหลังฟ้องคดีแล้วโจทก์จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและตึกแถวให้แก่ โจทก์ร่วมอำนาจฟ้องของโจทก์ที่บริบูรณ์อยู่แล้วยังคงมีผลอยู่ต่อไปส่วนโจทก์ร่วม ผู้รับโอนกรรมสิทธิ์จากโจทก์เป็นผู้มีส่วนได้เสียในผลแห่งคดี ตามประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(2)โจทก์ยังคงมีอำนาจฟ้องต่อไป และโจทก์ร่วม สิทธิร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมได้

โจทก์ฟ้องว่า โจทก์เป็นเจ้าของที่ดินโฉนดเลขที่ 9011พร้อมสิ่งปลูกสร้าง คือ ตึกแถวเลขที่ 247/3-4 จำเลยได้ทำสัญญาเช่าตึกแถวเลขที่ 247/3-4 ของโจทก์ร่วม สองห้องมีกำหนดระยะเวลาเช่า 1 ปี ในอัตราค่าเช่าเดือนละ 500 บาท เมื่อครบ กำหนดตามสัญญาเช่าแล้วโจทก์ได้มอบหมายให้ทนายความมีหนังสือบอกเลิกการเช่า จำเลยได้รับหนังสือและล่วงพ้นกำหนดระยะเวลาตามหนังสือดังกล่าวแล้ว แต่เพิก

เคยทำให้โจทก์ได้รับความเสียหายไม่สามารถใช้ประโยชน์ในตึกแถวและที่ดินได้ ขอ
คิดค่าเสียหายจากจำเลยในอัตราเดือนละ 20,000 บาท นับแต่วันครบกำหนดตาม
หนังสือบอกกล่าวคือวันที่ 24 กันยายน 2532 ถึงวันฟ้องระยะเวลา 1 เดือน 21 วัน
เป็นเงิน 33,320 บาท ขอให้บังคับจำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินและส่งมอบ
ตึกแถวเลขที่ 247/3-4 รวม 2 ห้องและที่ดินโฉนดเลขที่ 9011 ให้แก่โจทก์ในสภาพ
เรียบร้อยห้ามมิให้จำเลยและบริวารยุ่งเกี่ยวกับตึกแถวและที่ดินดังกล่าวอีกต่อไปให้
จำเลยชำระค่าเสียหายเป็นเงิน 33,320 บาท และค่าเสียหายในอัตราเดือนละ 20,000
บาท นับแต่วันฟ้องจนกว่าจำเลยและบริวารจะขนย้ายทรัพย์สินและส่งมอบตึกแถว
และที่ดินดังกล่าวให้แก่โจทก์เรียบร้อย

จำเลยให้การว่า โจทก์ไม่ใช่เจ้าของกรรมสิทธิ์ในที่ดินโฉนดเลขที่ 9011 พร้อม
ตึกแถวเลขที่ 247/3-4 จึงไม่มีอำนาจมอบอำนาจให้นายชูชัย อภิรัตน์ มาฟ้องคดีแทน
ขอให้ยกฟ้อง

ในวันสืบพยานโจทก์ บริษัทอรุณนคร จำกัด ยื่นคำร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วม
ศาลชั้นต้นอนุญาต

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยและบริวารขนย้ายทรัพย์สินและส่งมอบตึกแถว
เลขที่ 247/3-4 ถนนเจริญนคร แขวงคลองตันใต้ เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
และที่ดินโฉนดเลขที่ 9011 ตำบลคลองตันใต้ (บางไส้ไก่ฝั่งเหนือ) อำเภอคลองสาน
(บางลำภูล่าง) จังหวัดนครหลวงกรุงเทพธนบุรี ให้แก่โจทก์ร่วมในสภาพเรียบร้อยให้
จำเลยชำระค่าเสียหายจำนวน 5,100 บาท แก่โจทก์ กับค่าเสียหายในอัตราเดือนละ
3,000 บาท นับแต่วันที่ 15 พฤศจิกายน 2532 เป็นต้นไปจนกว่าจำเลยและบริวารจะ
ขนย้ายทรัพย์สินพร้อมส่งมอบตึกแถวและที่ดินดังกล่าวในสภาพเรียบร้อยแก่โจทก์
ร่วมจำเลยอุทธรณ์ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน จำเลยฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "มีปัญหาข้อกฎหมายที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า หลังจากโจทก์ฟ้องคดีแล้ว โจทก์โอนกรรมสิทธิ์ที่ดินพร้อมตึกแถวพิพาทให้แก่โจทก์ร่วม จะทำให้อำนาจฟ้องของโจทก์หมดไปหรือไม่ และโจทก์ร่วมมีสิทธิขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมได้หรือไม่พิเคราะห์แล้วเห็นว่า ขณะที่โจทก์เสนอคำฟ้องต่อศาลโจทก์เป็นเจ้าของกรรมสิทธิ์ที่ดินและตึกแถวพิพาท โจทก์จึงมีอำนาจฟ้องขับไล่และเรียกค่าเสียหายจากจำเลย ซึ่งอยู่โดยละเมิดต่อโจทก์ได้ แม้ภายหลังฟ้องคดีแล้วโจทก์จดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ที่ดินและตึกแถวพิพาทให้แก่โจทก์ร่วม อำนาจฟ้องของโจทก์ที่บริบูรณ์อยู่แล้วยังคงมีผลอยู่ต่อไป ส่วนโจทก์ร่วมผู้รับโอนกรรมสิทธิ์จากโจทก์เป็นผู้มีส่วนได้เสียในผลแห่งคดี ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 57(2) ดังนั้นโจทก์ยังคงมีอำนาจฟ้องต่อไป และโจทก์ร่วมมีสิทธิร้องขอเข้าเป็นโจทก์ร่วมได้ ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยชอบแล้ว"

พิพากษายืน

(บุญธรรม อยู่พุก-เจริญ นิลเอสงฆ์-สมภาพ โชติกวณิชย์)

แหล่งที่มา

เนติบัณฑิตยสภา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ